

植。

他命令把块根植物和水果运往一切沒有这些东西的地方，并加以栽植。

他命令在道路旁掘井植树，以便利人和牲畜。

（2）第十三道詔令

神所寵爱的普里雅达尔辛那王即位八年过后，他征服了羯陵迦国家^①。从那里掠走的人数是十五万，在那里有十万人被杀，并有許多倍于此的〔人〕死亡。

現在，在羯陵迦已被征服之后，神所寵爱的〔普里雅达尔辛那王〕已专心努力研究道德，喜爱道德，宣傳道德。

神所寵爱的〔普里雅达尔辛那王〕对他征服羯陵迦的事感到后悔。神所寵爱的〔普里雅达尔辛那王〕认为：在征服未被征服的〔国家时，在那里出現〕屠杀、死亡与把人掠为俘虏，那是残忍的和严重的〔罪行〕。

（謝义偉譯）

六、《政事論》

傳統說法认为《政事論》的作者是憍底利耶——孔雀王朝建立者旃陀罗笈多的开国功臣，此书編成于公元前四世紀。有的学者則认为編成于公元后三世紀。大概現傳的《政事論》是以憍底利耶原著为基础发展来的，其最終編定不晚于公元后最初几世紀。

这里选录的几段，譯文据英譯本《憍底利耶的政事論》有关各章。

① 在孟加拉灣西岸現在的奧里薩地方。

(1) 村庄的构成(第二卷第一章)

国王可以招致外国人迁入，或使本国人口稠密的中心区调出过剩人口，在新地点或旧废墟建立村庄。

46. 村庄应这样建成：每村包括首陀罗瓦尔那农民，不少于一百家，不多于五百家；村间则有宽达一克罗沙(2250 碼)或二克罗沙足以互相防卫的边界。边界应以河流、山脉、森林、球莖植物、洞穴、人工建筑物或沙尔瑪里(木棉树)、沙米(一种橡树)和克湿罗夫尔克沙(分泌乳汁的树)之类的树木为标識。

在八百个村的中心应設立一个斯多尼耶(一种堡垒名称)，在四百个村的中心应設立一个德罗那木克哈，在二百个村的中心应設立一个克哈尔伐提伽，在十个村的集中点应設立一个桑格罗哈那。

在王国的边境，应建筑堡垒，配备边防軍，他們的职责是守卫进入王国的关口。王国内部则应由陷穽守卫者、弓箭手、猎人、旃荼罗和蛮人部落来守护。

凡执掌祭祀的人、灵魂导师、祭司以及研究吠陀的人，则应赐予能生产足够产品的婆罗摩底耶土地。

主管人员、管帐人、哥帕^①、斯多尼迦^②、兽医、医生、驯马人和传信人，也应授予土地，但他们无权转让这种土地，不論是出卖或抵押。

47. 已耕土地给予納稅人应仅終其一生。未耕土地不应从正在准备耕种的人夺取。

不耕种土地而把它给别人者，可以沒收其土地，这些土地也可

① 哥帕是农村管帐人，遵总收稅命令，从事五个或十个村庄的会计工作。

② 即地区长官。

以用村中劳动者和商人来耕种，以免不好好种地的业主少（給政府）納稅^①。如果耕种者繳納賦稅不迁延，那末他們就可以順利地得到谷物、牲畜和金錢的供应^②。

国王賜予耕种者的恩惠和寬免，只应是有利于国庫增益；而耗空国庫，則应避免。

国庫空虛，国王将損耗市民和乡民本身的生机。在开辟新居民地时期，或其他任何非常时期，都应减免賦稅。

国王应以父亲般的仁慈对待度过减免賦稅时期的人。

国王应經營矿业和制造业，开采树木和有象的森林，为畜牧业和商业提供方便，为陆上和水上交通运输開設道路，并建設市鎮。

国王又应建造水池，注以四季不断的或从其他源泉流来的水。或者，他也可以为自願建設水池者供給地面、道路、木材以及其他必需物品。对于設立朝香圣地和丛林，也应如此。

任何一种公共建筑，凡是不参加的人，应派他的僕人和公牛去进行他的工作，并应出一份費用，但不得要求利益。

在水池或湖泊中捕魚、摆渡和販卖蔬菜，国王都应行使他的所有权。

凡是不关心自己的奴隶、雇工和亲屬的要求的人，应教以他們的責任。

国王应給养孤儿、老人、弱者、受苦人以及无所依靠的人。带着孩子而无所依靠的妇女以及她的孩子，也应该給以糊口之資。

48. 村民的长老应很好地經營孤儿的财产，直到他长大成人；对神的财产也应如此。

① 不好好耕种者应賠償損失。

② 这一段的意思也可能是：“耕种者可以得到牲畜等等的供应，同时，他們可于自己方便时归还这些东西”。

一个有能力的而不是变节的人,或者一个母亲,如果他或她忽略了供养自己的孩子、妻子、母亲、弟弟、妹妹、或寡女,那就应被处以十二朋那的罚金。

任何一个人,如未准备好妻子和儿子的生計,就去从事苦行,应被处以头等罚金;任何一个人使妇女从事苦行者,应受同等处罰。

凡已过了性生活年龄的人,把自己所得财产分与〔儿子〕以后,才可以成为苦行者^①,否則他将受罰。

伐罗普罗多(森林隱士)以外的一切苦行者、本地人朋伙以外的一切朋伙,以及本地协作公会以外的任何一切公会,都不得进入王国的村庄。村庄中也不得有旨在娱乐和游戏的建筑。演戏者、舞蹈者、唱歌者、打鼓者、丑角和詩人,都不得对村民的工作有任何打扰以获取大量的金錢、自由劳动、商品、谷物和酒;因为无所依靠的村民总是靠着自己的田地并专心于自己的田地的。

任何易于受到敌人和野蛮部落侵入的地区,以及屡受饥荒与疫病之苦的地方,国王都应避免占有。他也应避免費錢的娱乐。

国王应使农业不受暴虐的罚金、自由劳动和赋稅的侵扰;应使畜群不受盜賊、老虎,有毒动物和牲畜疫疾的侵扰。

49. 国王不仅应使运输道路不遭朝臣、职工、强盜和边防軍的騷扰,而且也应使它們不受畜群的破坏。

因此,国王不仅應該使过去建設的树木和有象的森林、建筑物以及矿藏保持良好,而且也應該設置一些新的。

(2) 农业主管人(第二卷第二十四章)

农业主管人,掌握了栽植灌木和树木的农业科学知識,或得到

^① 在征詢法官意見以后。

有这些科学素养的人的帮助,就应该及时收集各种谷物、花、果、蔬菜、球莖根、根、帕利基耶(?)、鬚根植物,和棉花的种子。

农业主管人应该用奴隶、工人与囚徒在国王土地上播种,这种土地是已经屡次充分耕耘的。

上述人员的工作,不得因犁和其他必需工具或公牛有任何缺乏,而受影响。他们应当立即得到铁匠、木匠、穿孔匠、搓绳匠、捉蛇人以及类似人员的帮助。

由于上述人员而发生的任何损失,应罚以相当于损失的罚金。

(中略 116 及 117 节,下由 118 节起。)

……菜园、围栅和牛的看守者、奴隶以及劳动者,应按其所做的工作,供给以粮食。

他们应支付以一朋那又四分之一門森。手工工人应按其完成的工作支給工资和粮食。……

(3) 稅务官之职责(第二卷第三十五章)

142. 国王把王国分为四个地区,并把村庄分成头等、中等和下等以后,应把各村庄归属于下列各类的这一类或另一类。这些类是:免税的村,供给士兵的村,以谷物、牲畜、黄金或原料納稅的村,供给自由劳动^①的村,以及用日常产品代替賦稅的村。

村庄管帳人哥帕的职责是,遵总收稅官之命,管理五个或十个村的帳目。

他应当設置村庄的边界,計算已耕地、未耕地、平原地、潮湿地、花园、菜园、围栅、森林、神坛、神庙、灌溉工程、火葬場、飼养房、

^① 他们从事建筑堡垒和其他政府建筑工程,以抵应繳的賦稅。

旅行者免費供水地、敬香地、牧場和道路的土地，從而確定不同的村、田、森林和道路間的界綫，把贈品、買賣契約、布施物以及田地免稅情況登記下來。

他計算了納稅的或不納稅的人戶以後，不僅應該登記每村所有四個氏爾那的居民總數，而且還應該把耕者、牧者、商人、手工工人、勞動者、奴隸以及兩足和四足牲畜的確實數目作一帳目，同時把能夠從它（每戶）收集來的黃金、自由勞動、賦稅和罰金的總額確定下來。

他還應該把每戶青年和老年人的數目，他們的經歷、職業、收入和開支，做一個帳目。

同樣，地區長官斯多尼迦應關心王國四分之一地區的帳目。

在哥帕和斯多尼迦管轄區內，總收稅官所專派的委員，應不僅檢查村庄和地區官員所作的工作和他們所用的資財，而且還要征收名為巴利的特設宗教稅^①。……

（4）建築物等財產的買賣（第三卷第九章）

168. 親屬、鄰居、富人應依次購買土地和其他財產。應有四十個門第良好而與上述買主不同家族的鄰人，集聚在要出賣的建築物之前，宣布這樣的事。應該當着村庄長老或鄰里長老面前，宣布田地、園圃、任何一種建築物、湖泊或水池的確定邊界的正確記載。如果三次高呼：“誰願意以這樣的价格購買它”？而無人提出反對，那末買主便可以購買這種財產。如果這時該財產的價值被人出價增多了，即使是同一個公社的人出的價，那末所增數額也應和價值稅一併歸于王庫。出價人應繳納賦稅。物主不在而出價購買其財

① 他們應強征拖欠未交之稅，或者他們也可以懲辦有勢力而邪惡的官吏。

产者，应被处以二十四朋那罰金。如果七夜期滿而沒有真实的物主出場，那末出价者便可占有这个財產。把建筑物等等卖給出价者以外的任何人，应被处以二百朋那罰金；如果財產是建筑物等等以外的东西，上述違法之罰金則应为二十四朋那。出卖建筑物的处理就是如此。

(5) 村庄边界的爭执(第三卷第九章)

任何两村間边界的一切爭执，邻人或者是五个或十个村的长老应根据天然的或人工的界标提供的证据，調查案情。

(中略)

169. 国王应把沒有界标或已无任何人享有的財產，施恩分配給其他人。

(6) 关于田界的爭执(第三卷第九章)

田界的爭执，应由邻里长老或村庄长老来解决。如果这些长老意見有分歧，就應該让一批純洁可敬的人来解决，或者，爭执者也可以自行均分爭执的財產。如果这两种方法都不成功，那末在爭执中的財產应归国王所占有。这一規則对于无人申請的財產也适用；或者它也可以被施恩分配与人民。强占財產应被当作窃賊来处罚。

如果一份財產被另一人根据某些正当理由所占有，那末就应使他向业主繳納一些租金，租金数额应在审慎考虑他所占有財產的耕种者生活必需之后加以确定。

侵占边界应被处以头等罰金。破坏边界应被处以二十四朋那罰金。这些規則也适用于森林修道院、牧地、大路、火葬場、神庙、

献祭地与敬香地的争执。决定边界的处理就是如此。……

(7) 在村庄中定居(第三卷第十章)

……納稅者只应把自己的田地卖给或抵押给納稅者；婆罗門只应把自己的婆罗瑪底耶即被贈予地卖给或抵押给受領有类似土地的人；否則他們应被处以头等罰金。納稅者居住在一个非納稅者居住的村庄里，应受同样处罚。如果一个納稅者代替了另一个納稅者，除了被代替者的房屋以外，他应享有被代替者所持有的一切。甚至連房屋也可以給予新的居住者。如果一个人耕种一个不耕种土地者不能轉让的土地，那末，这个人在享用五年，取得相当于他改善土地的一定数量报偿之后，就应归还原地。非納稅者而寄居外地者应保有自己的土地的占有权。

(8) 关于奴隶的規章(第三卷第十三章)

如果一个不是奴隶出身，而是雅梨耶^①出身的未成年首陀罗，他的亲属出卖或抵押了他的一生，应被处以十二朋那罰金；如果是一个吠舍，应被处以二十四朋那罰金；如果是一个刹帝利，应被处以三十六朋那罰金；如果是一个婆罗門，則应被处以四十八朋那罰金。如果是亲属以外的人做了这样的事，他們应分别交出三份罰金和被处以死刑；购买者与教唆者应受同样处罚。蔑戾車^②出卖或抵押他們自己孩子的一生，不算犯罪。但是一个雅梨耶决不应被淪为奴隶。

182. 但是如果为了度过家庭的困难，为了求得支付罰金或法庭判决的金錢，或者为了贖回〔被沒收的〕家用器具，一个雅梨耶的

① “雅梨耶”就是“雅利安人”。

② “蔑戾車”指非雅梨耶，或譯“野蛮人”。

一生被抵押了，他們（他的親屬）應尽可能迅速地把他〔从奴役中〕贖出來；如果他是一個青年或能幫助人的成年人，那就尤其應該這樣做。

任何一個曾經自願委身為奴隸的人，如果他逃走了，就應成為終身奴隸。同樣，任何一個其一生被別人抵押了的人，如果他逃亡兩次，也應成為終身奴隸。以上這兩種人，如果他們有一次被發現想逃往外國，就應成為終身奴隸。

騙取奴隸的金錢或剝奪其作為一個雅梨耶所能運用的特權，應被處以〔因使一個雅梨耶的一生成為奴隸而繳納的〕罰金之半數。

一個人接受了一個被抵押者，而被抵押者逃走了，死亡了，或者因疾病而失去能力，他應有權〔从抵押者〕取回所付的奴隸價值。

使用奴隸搬運死者，清掃糞便或殘余食物；或者使一個女奴隸去服侍其赤身洗澡的主人；或者使男奴隸或女奴隸受到傷害或詈罵；或者破壞一個女奴隸的〔貞操〕；都應喪失所付的男奴隸或女奴隸的價值。破壞保姆、女廚工、共耕者階級女僕或任何其他種類女僕〔的貞操〕，就應立即給她們以自由。對出身高的僕人橫暴，他就應有權逃亡。如果一個主人与在他權力下的女僕或抵押來的奴隸發生關係，而違反了她的意志，那末他應被處以頭等罰金；如果做了這樣的事，而她是在別一個人的權力之下，他應被處以中等的罰金。如果一個人強姦或幫助別人強姦一個抵押給他的少女或女奴隸，他不僅應失去奴隸的買價，而且應該給她一定數量的錢，同時〔向政府繳納〕加倍于此的罰金。

一個自賣為奴隸的人的孩子，仍應是雅梨耶。奴隸應不僅有權享有他無損于主人工作而賺來的一切，而且享有他从自己父親

得来的遗产。

奴隶付还〔当奴隶的〕身价，应重获他的雅梨耶身分。

183. 奴隶为重获自由所需的贖金，等于他的身价。任何一个人因罚金或法庭判决而成奴隶，应以劳动挣得金额^①。在战争被俘的雅梨耶，应支付相当于俘获他时所做的危险行为的一定金额或此金额之半，以求得到自由。

一个奴隶，他不滿八岁，又无亲戚，不論他是主人家中生出来的奴隶，或者是他的主人把他作为一份遗产得来的，或者是他的主人买来或用其他任何方法得来的，如果違反他的願望使他做卑賤的杂务，或把他抵押于外国；或者，如果一个人出卖或抵押了一个怀孕的女奴隶，而未为她的分娩做任何准备，那末主人就应被处以头等罚金。买主与教唆者应受同等处罚。

得到所索的贖金数额而不給奴隶自由，应被处以十二朋那罚金；无故监禁奴隶，应受同样处罚。

奴隶财产应归于其亲属之手；如无任何亲属，它应由他的主人取得。

如果女奴隶同她主人生了一个孩子，那末应立即承认孩子和其母亲的自由。如果母亲为了生活，必須留于奴隶地位，她的兄弟和姊妹应该得到自由。

出卖或抵押曾被解放的一个男奴隶或女奴隶，应被处以十二朋那罚金，自己投身为奴隶者則不在此例。关于奴隶的規章就是如此。

(刘家和譯)

① 意思就是得以劳动抵罚金或法庭判决的金錢。